לְנָגְשָׁם בִּשְׁעַת דָּחְקָם וּבְנָכְרִי מֻתָּר, כִּי אֲנַחְנוּ נְשַׁלֵּם לָהֶם מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, אִם נוֹגֵשׂ הַנָּכְרִי אֶת יִשְׂרָאֵל וּמֵצֵר לוֹ וּמְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ וְנוֹטֵל מִמֶּנּוּ רִבִּית וְנוֹגְשׁוֹ לִפְרֹעַ לוֹ בִּשְׁעַת דָּחְקוֹ לָמָּה הַיִּשְׂרָאֵל לֹא יָשִׁיב לוֹ גְּמוּלוֹ בְּרֹאשׁוֹ וְכַאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לוֹ, וְהַתּוֹרָה הִתִּירוֹ (אלה המצות (האגיז) מצוה תעו).

ספרי ראה פ, רמב"ם הל' מלוה פ"א, ספר המצוות מצות עשה קמ"ב.

מִצְוָה תעז

לְהַשְׁמִיט הַכְּסָפִים בַּשְּׁמִטָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַשְׁמִיט הַחוֹבוֹת בִּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, ג) 'וַאֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ אֶת אָחִיךָ תַּשְׁמֵט יָדֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁדֶּרֶךְ הַמּוֹכֵר מְעַט מְעַט וּזְקָפוֹ עָלָיו בְּמִלְוֶה לִזְמַן מְרֻבֶּה מַעֲלֶה הַשַּׁעַר וּמְבַקֵּשׁ שָׂכָר בְּיוֹתֵר בְּעָרְמָה וּבְתַחְבּוּלוֹת שֶׁעוֹשֶׂה לְהַעֲלוֹת בַּשּׁוּק, נִמְצָא הֶעָנִי קוֹנֶה וְאֵין לוֹ לְשַׁלֵּם בִּזְמַנּוֹ הוּא מְשַׁלֵּם כִּפְלַיִם לְאַחַר זְמַן, וְהֶעָשִׁיר הַמּוֹכֵר לוֹ וּזְקָפוֹ עָלָיו בְּמִלְוֶה גָּזַלוֹ לְמֶחֱצָה שָׂכָר, וְלָכֵן חִיְּבַתּוּ הַתּוֹרָה לְמָשֹׁךְ יָדוֹ שֶׁיַּשְׁמִיט וְיַפְסִיד אֶת הַכֹּל וְיַצְמִיד מְחַצַּת

משנה הלכות

להרמב"ן ודעימיה דאין זה מצות עשה לנגוש נכרי. מכל מקום המאריך חוב לעכו"ם בלי שום תועלת לישראל עושה איסור לכולי עלמא משום 'לא תחנם' לא תתן להם מתנת חנם, אלא דלא עובר בעשה זו אלא בלאו. ונסתפקתי כשנעשה טובה לעכו"ם ממילא, כגון שיש לו מעות אצלו ומתרשל ללכת אחריו לבקשו ולא נתכוון כלל לטובתו, אלא שהעכו"ם ממילא יש לו טובה אי עובר, ונראה דכיון דסוף סוף העכו"ם נהנה עובר משום 'לא תחנם' וצריך עיון בזה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תעז) גדרי המצוה. אדם מישראל שיש לו חוב אצל חבירו ולא קיבל עליו משכון, ולא מסר שטרותיו לבית דין, ולא כתב פרוזבול, הרי זה מצות עשה לשמטו בשביעית, עבר ולא שמטו וביקש החוב מהלוה הרי זה עובר בעשה זו, ובלאו, ואינו חייב לשלם לו[א]. ואין שביעית משמטת

ח. ע"פ ויקרא כד, יט. **תעז) א.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ט ה"א.

בַּרְזֶל לְהִתְרַחֵק מִן הַגָּזֵל וְהַדּוֹמֶה לוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קצו. ועיין חינוך). **זוּלַת כִּי הַתּוֹרָה לֹא תְּחַיֵּב לִשְׁמֹט הַמַּלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְלֹא הַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין וְלֹא הַמַּלְוֶה לִזְמַן קָצוּב כְּגוֹן לְעֶשֶׂר אוֹ עֶשְׂרִים שָׁנָה[ב], וְלֹא חִיְּבָה אֶלָּא לְמִי שֶׁהָיָה בְּעֵרְבוֹן הַיָּד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב** (דברים שם ב) **'מַשֵּׁה יָדוֹ' יַשְׁמֵט, וְהָא כִּי נִרְאֶה מִזֶּה שֶׁהִלְוָהוּ בְּלִי מַשְׁכּוֹן וְלֹא מָסַר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין וּבִשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ חִשֵּׁב שֶׁאִם לֹא יַחֲזִיר לוֹ לֹא יְבִיאֵהוּ לְשַׁלֵּם בְּעַל כָּרְחוֹ וְאִם יִהְיֶה לוֹ בִּרְצוֹנוֹ יַחֲזִיר, וְלָכֵן עִם בּוֹא הַשְּׁמִטָּה וְלֹא הֶחֱזִיר**

משנה הלכות

כספים אלא בסופה, בערב ראש השנה בסוף מוצאי שביעית משתשקע החמה[ג]. ומצוה זו חובת גברא הוא, ונוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ, ומיהו גזירת הכתוב דאינו נוהג מדאורייתא אלא בזמן שהיובל נוהג[ד]. ובבית שני מחלוקת הראשונים[ה] אי היה נוהג מהתורה, ובזמן הזה עיין לעיל (מצוה תע"ה). ומיהו אף דהמצוה חובת גברא אפילו צווח איני משמט אינו כלום, דהחוב נפקע מאפקעתא דמלכא, עבר וגבה החוב לאחר שביעית בעל כרחו הרי זה גזל וחייב להחזיר לו המעות, מת גובים מן היורשים[ו]. סיבב אותו לאחר שגבה בכל אופן שהוא ואמר לו שהוא נותנו לו במתנה, הרי אלו שלו ונפטר מן הגזל[ז].

הלואה לזמן. המלוה לזמן כגון לעשר או שישים שנה או יותר אין השביעית משמט כל זמן שלא עבר הזמן[ח]. סתם הלואה אי משמט בתוך ל' יום מחלוקת הפוסקים[ט].

השמטת שבועה. ושביעית משמטת שבועה שנתחייב לו בשביל ממון ופטור מלישבע[י]. כפר בחוב ועברה עליו שמיטה ואח"כ הודה או באו עדים שחייב לא נשמט[יא]. ובהשגות[יב] תמה האיך משמט שבועה כיון דאם יודה ישלם, וכתב דדוקא בכפר ונשבע אינו משמט אבל כפירה בלא שבועה משמט. ועיין בטור שולחן ערוך[יג]. שבועות השותפין והשומרין וכיוצא משבועות שאם יודה משלם, אין שביעית משמטת[יד].

פרוזבול ושאר פרטים. בתובע חובו וטען הלוה שהיה לו פרוזבול ונאבד נאמן[טו]. תלמיד חכם שהלווה זה לזה ומסר דבריו לתלמידים אינו צריך לכתוב פרוזבול מפני ששמיטת כספים בזמן הזה מדרבנן ובדברים בלבד נדחה[טז]. ונחלקו הפוסקים אי

ב. עיין מכות ג: **ג.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ סי' ס"ז ס"ל. **ד.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"א. **ה.** חתם סופר גיטין לו. ד"ה בזמן. מנחת חינוך. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** רמב"ם שם הכ"ט. חו"מ שם סל"ו. **ח.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ שם ס"י. **ט.** עיין בב"ח חו"מ שם, והובא בקצות החושן ס"ק ד. ועיין מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם ס"ו. **יא.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ שם ס"ז. **יב.** ראב"ד שם ה"ח. **יג.** סי' ז'. **יד.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ ס"ו. **טו.** רמב"ם שם הכ"ד. חו"מ שם סל"ג. **טז.** רמב"ם שם הכ"ז. חו"מ שם ס"כ.

יַשְׁמֵט כִּי נִרְאָה שֶׁאֵין לוֹ לְהַחֲזִיר, וְאִם יִהְיֶה לוֹ וְיִרְצֶה מִדַּעְתּוֹ יָכוֹל לְהַחֲזִיר גַּם לְאַחַר הַשְּׁמִטָּה.

מראה מקומות עיין במצוה תע"ה.

מִצְוָה תעח

שֶׁלֹּא נִמְנַע הַחֶסֶד וְהַצְּדָקָה (לֹא תַּעֲשֶׂה ר"פ)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִמְנֹעַ הַצְּדָקָה וַעֲשִׂיַּת הַחֶסֶד מֵאַחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּשֶׁיֵּשׁ בְּיָדֵינוּ לְהַחֲזִיק לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, ז) 'לֹא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָעוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה, וְיוֹצֵר כָּל הָעוֹלָמִים מִתְּחִלָּה עָלָה בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ לִבְרֹא הָעוֹלָם בְּמִדַּת הַדִּין וְרָאָה שֶׁאֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּם וְשִׁתֵּף מִדַּת הָרַחֲמִים לְמִדַּת הַדִּין[א], וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ מְרַחֵם עַל הַבְּרִיּוֹת הֲרֵי הוּא אַכְזָרִי, וּמְהַפֵּךְ סֵדֶר הַבְּרִיאָה לְמִדַּת הַדִּין, וְצַדִּיק ה' צְדָקוֹת אָהֵב[ב]. וְאֵין

משנה הלכות

פרוזבול מהני מדאורייתא[יז]. ונוהג בזמן שהיובל נוהג, ובזמן הזה נחלקו הפוסקים[יח] עד יבוא מורה צדק.

תעח) גדר האיסור. אדם מישראל שיש בידו לעשות צדקה, ורואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה עבר בלאו זה[ג].

כמה ליתן. מצות צדקה כל מה שחסר לו מצוה ליתן לו, אין לו כסות מכסין אותו, קונים לו כלי בית ומשיאין לו אשה, היתה אשה משיאין אותה לאיש[ד], נתארסו נותנין להם פרנסה לנישואין, ולנישואין אשה קודמת לאיש מפני שאיש דרכו לחזר אחר אשה[ה], ואין אשה דרכה לחזר אחר איש, ועיין משנה הלכות כתובות (סי' קע"ט) פי' חדש בסוגיא שם[ו]. היה דרכו של עני לרכוב על סוס, ועבד לרוץ לפניו, וירד מנכסיו קונין לו אלו שנאמר (דברים טו, ח) 'די מחסרו אשר יחסר לו'[ז]. לא היתה ידו משגת נותן לו לפי השגת ידו, ומצות ליתן עד חומש מנכסיו מן הרווח בכל שנה, אדם בינוני נותן אחד

יז. רמב"ם וראב"ד שם הט"ז. **יח.** חו"מ שם ס"א. **תעח) א.** רש"י בראשית א, א. ועיין בר"ר יב, טו. **ב.** ע"פ תהלים יא, ז. **ג.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ז ה"ב. יו"ד סי' רמ"ז ס"א. **ד.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד סי' ר"נ ס"א. **ה.** רמב"ם שם פ"ח הט"ו. ט"ז יו"ד סי' רנ"א ס"ח. **ו.** בכתובות סז: **ז.** רמב"ם שם פ"ז ה"ג. יו"ד סי' ר"נ ס"א.

לְךָ אָדָם בָּעוֹלָם שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ לְטוֹבַת וְחַסְדֵי אֲחֵרִים לִפְעָמִים, וּמִיּוֹם הִוָּלְדוֹ מֻטָּל עַל חֶסֶד וְצְדָקַת אָבִיו וְאִמּוֹ לְגַדְּלוֹ, וְעַל קְרוֹבָיו וַחֲבֵרָיו, וּבְמִדָּה שֶׁאָדָם מוֹדֵד מוֹדְדִין לוֹ, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ (שבת קנא:) עֲנִיּוּת הוּא ׳גַּלְגַּל הַחוֹזֵר בָּעוֹלָם, וְאָמַר ר׳ חִיָּא לְדְבִיתְהוּ כִּי אָתֵי עַנְיָא אַקְדִּים לֵהּ רִיפְתָּא כִּי הֵיכִי דְּלִקְדְּמוּ לִבְנָיךְ, כִּדְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל גַּלְגַּל הוּא שֶׁחוֹזֵר בָּעוֹלָם׳ (שבת שם). וְ׳כָל הַמְרַחֵם עַל הַבְּרִיּוֹת מְרַחֲמִין עָלָיו מִן הַשָּׁמַיִם, וְכָל שֶׁאֵינוֹ מְרַחֵם עַל הַבְּרִיּוֹת אֵין מְרַחֲמִים עָלָיו מִן הַשָּׁמַיִם׳ (שבת שם). וְאָמְרוּ (ב״ב ט.) צְדָקָה וּגְמִילוּת חֲסָדִים שְׁקוּלִים כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְוֹת[ח], וְ׳הַתּוֹרָה תְּחִלָּתָהּ גְּמִילוּת חֲסָדִים וְסוֹפָהּ גְּמִילוּת חֲסָדִים׳ (סוטה יד.).

ב״ב ט. כתובות נ. סז: רמב״ם הל׳ מתנות עניים פ״ז-ח-ט, ספר המצוות ל״א תעשה ר״ל״ב ומצות עשה קצ״ה, סמ״ג לאוין רפ״ט עשין קצ״ב, סמ״ק סי׳ רמ״ח רנ״ז, יורה דעה סי׳ רמ״ז.

משנה הלכות

מעשרה, פחות מזה עין רעה, וכל הנותן פחות משלישית השקל בשנה לא קיים המצוה[ט].

מי חייב ליתן. ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחרים[י]. יתומים אין פוסקין עליהם צדקה אפילו לפדיון שבויים ויש להם ממון הרבה, ואם לכבודם שיצאו עליהם שם טוב פוסקים, היו להם קרובים עניים והיה להם קיצבה מאביהם ואין להם לאכול רק זו או יחזרו על הפתחים, האפוטרופוס נותן מנכסיהן[יא]. מי שאינו רוצה ליתן צדקה בית דין כופין אותו ומכין אותו מרדות עד שיתן כראוי לו, ויורדים לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן[יב], ודוקא באדם עשיר, ובאדם שאינו עשיר אין לדחקו יותר מדאי רק בדבר הראוי[יג]. והרוצה לזכות לעצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו, וכל דבר שבקדושה שעושה יהיה מהטוב והיפה, בנה בית תפילה יהיה נאה מביתו, יאכיל לעני מהטוב שבשולחנו יכסה ערום מהיפה שבנכסיו, יקדיש מהיפה מנכסיו, ונאמר[יד] ׳כל חלב לה׳[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ח. בב״ב שם גבי צדקה. ואמרו בסוכה מט: דגדולה גמילות חסדים מן הצדקה. א״כ גם גמ״ח שקולה כנגד כל המצוות. **ט.** רמב״ם שם ה״ה. יו״ד סי׳ רמ״ט ס״א-ב. **י.** יו״ד סי׳ רמ״ח ס״א. **יא.** שם הי״ב. יו״ד סי׳ רמ״ח ס״ג. **יב.** רמב״ם שם ה״י. יו״ד שם ס״א. **יג.** רמב״ם שם הי״א. יו״ד שם ס״ז. **יד.** ויקרא יג, טז. במדבר יח, יב. **טו.** רמב״ם הל׳ איסורי מזבח פ״ז הי״א. יו״ד שם ס״ח.

מִצְוָה תעט

לַעֲשׂוֹת צְדָקָה בְּשִׂמְחָה (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּלְחַזֵּק יַד הֶעָנִי בְּכָל מַה שֶּׁצָּרִיךְ לְמִחְיָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, ח) 'כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיִן לְעֵיל בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְ'חַיָּבִין אֲנַחְנוּ לְהִזָּהֵר בְּמִצְוַת צְדָקָה יוֹתֵר מִכָּל מִצְוֹת עֲשֵׂה, שֶׁהַצְּדָקָה סִימָן לְזֶרַע אַבְרָהָם, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יח, יט) 'לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו לַעֲשׂוֹת צְדָקָה' וְגוֹ', וְאֵין כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל מִתְכּוֹנֵן וְדַת הָאֱמֶת עוֹמֶדֶת אֶלָּא בִּצְדָקָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה נד, יד) 'בִּצְדָקָה תִּכּוֹנָנִי'. וְאֵין יִשְׂרָאֵל נִגְאָלִין אֶלָּא

משנה הלכות

תעט) מצות נתינת צדקה. מצות עשה לתת צדקה לעניי ישראל לפי השגת ידו, וצריך ליתנהו בסתר ולא יתפאר בצדקה ולא יתיהר בה[א].

פדיון שבויים. ואין מצוה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי עומד בסכנת מות והמעלים עינו עובר ב'לא תאמץ לבבך, ולא תקפוץ את ידך' (דברים טו, ז), ו'לא תעמוד על דם רעך' (ויקרא יט, טז), ו'לא ירדנו בפרך לעיניך' (שם כה, נג), ומבטל מצות 'פתוח תפתח את ידך' (דברים טו, ח יא), ומצות 'וחי אחיך עמך' (ויקרא כה, לו), 'ואהבת לרעך כמוך' (שם יט, יח), ומצות 'הצל לקוחים למות' (משלי כד, יא), והרבה דברים כאלו, ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים[ב]. אין פודין את השבויין יותר מכדי דמיהן[ג]. ואם היתה אשתו פודה דאשתו כגופו[ד].

ח' מעלות לצדקה. ושמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, הגדולה בצדקות מי שמחזיק בישראל המך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות שלא יצטרך לבריות. שניה לה הנותן ואינו יודע למי נותן והמקבל אינו יודע ממי קיבל. ג', יודע הנותן ולא ידע המקבל, ד', יודע העני המקבל ואינו יודע הנותן, ה', הנותן לעני קודם שישאל, ו', נותן לו כראוי אחר שישאל, ז', נותן לו פחות משישאל בסבר פנים יפות, ח', הנותן לו בעצב[ה].

שאר פרטים. עוד יש דין קדימה בצדקה, קרובו עני קודם לעניי אחרים[ו]. עניי

תעט) א. יו"ד סי' רמ"ט סי"ג ברמ"א. **ב.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ח ה"י. יו"ד סי' רנ"ב ס"ב-ג. **ג.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם ס"ד. **ד.** עיין שם ברמ"א. ובאבן העזר סי' ע"ח ס"ב ברמ"א. עיין משנה הלכות כתובות סי ט"ו. **ה.** רמב"ם פ"י ה"ז-יד. יו"ד סי' רמ"ט ס"ו'-יג. **ו.** רמב"ם שם פ"ז הי"ג. יו"ד סי' רנ"א ס"ג.

בְּצִדָקָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם א, כז) **'צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה'. וּלְעוֹלָם אֵין אָדָם מַעֲנִי מִצְּדָקָה, וְאֵין דָּבָר רַע וְלֹא יֵוָּק נִגְלָל בִּשְׁבִיל הַצְּדָקָה, שֶׁנֶּאֱמַר** (שם לב, יז) **'וְהָיָה מַעֲשֵׂה הַצְּדָקָה שָׁלוֹם'. וְכָל הַמְרַחֵם מְרַחֲמִין עָלָיו, וְכָל מִי שֶׁהוּא אַכְזָרִי וְאֵינוֹ מְרַחֵם בּוֹדְקִין עַל יְחוּסוֹ, שֶׁאֵין הָאַכְזְרִיּוּת מְצוּיָה אֶלָּא בְּעַכּוּ"ם, שֶׁנֶּאֱמַר** (ירמיה נ, מב) **'אַכְזָרִי הֵמָּה וְלֹא יְרַחֵמוּ'. וְכָל יִשְׂרָאֵל וְהַנִּלְוֶה עֲלֵיהֶם כְּאַחִים הֵם, וְאִם לֹא יְרַחֵם אָח עַל אָח מִי יְרַחֵם עָלָיו, וּלְמִי עֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל נוֹשְׂאִין עֵינֵיהֶם, הַלָּעַכּוּ"ם שֶׁשּׂוֹנְאִים אוֹתָם וְרוֹדְפִים אַחֲרֵיהֶם, הָא אֵין עֵינֵיהֶן תְּלוּיוֹת אֶלָּא לַאֲחֵיהֶן'** (רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"א-ב).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

עירו קודמים לעניי עיר אחרת. עשיר שצריך הלואה מצוה להלוותו[ח]. מה שנוהגין לפסוק צדקה עבור מתים בשעת הזכרת נשמות מנהג ותיקין הוא ומהני לנשמותיהם[ט], ומיהו הנותן עבור רשע אינו מועיל[י]. ומצוה להנות לאחר ולייעצו עצה הגונה[יא]. (ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קנ"ד), עבריין עובר עבירה להכעיס ולא עשה תשובה אינו חייב להחיותו, משומד לתיאבון אינו חייב להחיותו ואסור לפדותו[יב]. מפרנסים עניי עכו"ם מפני דרכי שלום[יג]. ואסור לישראל ליטול צדקה מעכו"ם בפרהסיא ואם אינו יכול לחיות מותר[יד]. מי שיש לו מעות מאתים זוז אל יטול מן הצדקה[טו], ויש מי שאומר דבזמן הזה נוטל עד שיהיה לו קרן שיתפרנס הוא ובני ביתו מהרווח[טז]. וגדולה צדקה שמקרבת הגאולה[יז], ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ז. שבת קנא: **ח.** חו"מ סי' צ"ז ס"א. **ט.** יו"ד סי' רמ"ט סט"ז ברמ"א. **י.** ט"ז שם ס"ק ה. **יא.** חו"מ שם. **יב.** יו"ד סי' רנ"א ס"ב. ועיין ש"ך שם ס"ק א וס"ק ג. וט"ז ס"ק א. **יג.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם ס"א ברמ"א. **יד.** רמב"ם שם פ"ח ה"ט. יו"ד סי' רנ"ד ס"א. **טו.** עיין רמב"ם שם פ"ט הי"ג. יו"ד סי' רנ"ג ס"א. **טז.** יו"ד שם ס"ב. **יז.** ב"ב י.

מִצְוָה תפ

לֹא לִמְנֹעַ לְהַלְוֹות מִפְּנֵי הַשְּׁמִטָּה (לֹא תַּעֲשֶׂה רפ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִמְנֹעַ לְהַלְוֹות לְיִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי פַּחַד הַשְּׁמִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, ט) 'הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנַת הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה' וְגוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לְחַזֵּק וְלִקְבַּע בְּנַפְשֵׁנוּ מִדַּת הַנְּדִיבוּת וּלְהַרְחִיק בְּתַכְלִית רְחוֹק מִדַּת הַכִּילוּת, וְאֵין נָדִיב יוֹתֵר בָּעוֹלָם כַּמַּלְוֶה מְעוֹתָיו בְּלִי מַשְׁכּוֹן עִם הֱיוֹתוֹ יוֹדֵעַ שֶׁהַזְּמַן קָרוֹב לְהַשְׁמִיט מְעוֹתָיו וּלְהַפְסִידוֹ מֵהֶם בְּאִם לֹא יוּכַל לִגְבּוֹתָם קֹדֶם הַשְּׁמִטָּה (חינוך). וְהוֹצִיא הַכָּתוּב בִּלְשׁוֹן 'הִשָּׁמֶר לְךָ' לוֹמַר שֶׁאַל יַעֲלֶה עַל רוּחֲךָ כִּי עַל נֶזֶק הַדַּל אֲנִי מַזְהִירְךָ

משנה הלכות

תפ) חומר האיסור. כל הנמנע מלהלוות לחבירו קודם השמיטה מחשש שלא יחזיר לו הלוה לפני זמן השמיטה שישמט החוב נקרא 'בליעל' וחוטא, ועובר בב' לאוין ועשה, דהכי דרשו בספרי (פר' ראה סד) 'כל מקום שנאמר 'השמר פן' ו'אל' אינו אלא לא תעשה', ועשה ד'נתון תתן לו' (דברים טו, י)[א]. וחטא גדול הוא והקישו הכתוב לעובד עבודה זרה, ונראה בו חוסר אמונה והבטחון בהבורא ית"ש אשר הוא הכל יכול, כי אבן בוחן האמונה השלמה הם הפעולות שאדם עושה על צד ההבטחה שהוא מבטיח עצמו באדון כל. ואדם שיאמר מאמין הוא אך ורק לא יתן מעותיו על פני המים, ואם לא יתן לו משכון שוה בכפליים, וערוב בטוח וזמן מוגבל למתי יחזיר, על מה ילוה מעותיו על מגן בלי ריוח, לכן נשבע להלוות אבל רק באופן שיהיו מעותיו צרורות תחת מראשותיו במשכון של זהב, אין לבו שלם באמונה, שאינו בוטח בה' וחושב שח"ו אין ביכלתו ית"ש לאבד מעותיו באופן אחר, נמצא חסרון הבטחתו יורה על מיעוט האמונה.

פרוזבול. ואף על פי כן כשראה הלל הזקן שמונעין העם מלהלוות זה את זה עמד ותיקן פרוזבול, וכל מי שרוצה שלא ישמטו מעותיו ילך לבית דין ויכתוב פרוזבול לעצמו ואין מעותיו נשמטים[ב] (עיין לעיל מצוה תע"ה-תע"ז). וכתב החינוך ז"ל 'ואולי יעלה על מחשבתך בני לומר ואיך ימנע אדם מהלוואה לעולם מפני זה, ולמה נכתב על זה לאו, והלא

תפ) א. רמב"ם הל' שמיטה פ"ט ה"ל. **ב.** שם הט"ז. סמ"ע בחו"מ סי' ס"ז ס"ק ל"ו.

פֶּן יֶחְסַר לוֹ אֲשֶׁר לֹא תִתֵּן לוֹ, כִּי לֹא כֵן הוּא, וְעַל הַנּוֹגֵעַ לְךָ מַזְהִירְךָ כִּי יִקְרְךָ עָוֹן (אלשיך דברים טו, ט). וְזֶהוּ שֶׁאָמַר 'הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְּלִיַּעַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנַת הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה' שֶׁל שְׁמִטַּת קַרְקָעוֹת וּכְרָמִים וְזֵיתִים, וּבָהֶם כְּמוֹנוּ כָּעֲנִיִּים שָׁוִים בָּהֶם, וְאֵיךְ עוֹד אֶפְתַּח יָדִי לָתֵת לָהֶם עוֹד מִמָּמוֹנִי צְדָקָה, וְנִמְצְאוּ הָעֲנִיִּים אוֹכְלִים אוֹתָנוּ בְּהַרְבֵּה פְּיוֹת, דַּע כִּי לֵב בְּלִיַּעַל הוּא, וְקָשֶׁה הַמַּעֲשֶׂה כַּעֲבוֹדָה זָרָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (כתובות סח. ב"ב י.) 'כָּל הַמַּעְלִים עֵינוֹ מִן הַצְּדָקָה כְּאִלּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, נֶאֱמַר כָּאן 'בְּלִיַּעַל' וְנֶאֱמַר (דברים יג, יד) 'יָצְאוּ אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיַּעַל'' (אלשיך שם).

שביעית פ"י, גיטין ל"ו.: רמב"ם הל' שמיטה פ"ט, ספר המצוות ל"א תעשה ר"ל"א, סמ"ג לאוין רע"א, סמ"ק סי' רנ"ח.

מִצְוָה תפא

שֶׁלֹּא לְשַׁלֵּחַ עֶבֶד עִבְרִי בְּלֹא הַעֲנָקָה (לֹא תַּעֲשֶׂה רפ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְשַׁלֵּחַ עֶבֶד עִבְרִי כְּשֶׁיֵּצֵא לַחֵרוּת בְּיָדַיִם רֵיקָנִיּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, יג) 'וְכִי תְשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ לֹא תְשַׁלְּחֶנּוּ רֵיקָם'.

משנה הלכות

בידו להתנות על מנת שלא תשמיטנו שביעית, והתירוץ כי התורה הזהירתנו בדברים ואף על פי שאפשר בתקנות אחרות שלא תשמט'.

שכר המלוה ושאר פרטים. והמלוה לעני בשעת דחקו ואינו חושש שמא תשמטנו שביעית הבטיח הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה, שנאמר (דברים טו, י) 'כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך'[ג]. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שהיובל נוהג ובזמן הזה מדרבנן. וכתב רבינו יונה ז"ל[ד] דקל וחומר בזמן שלא יפסיד חובו שיגדל חטאו כשמקשה לבו שלא להלוות.

תפא) גדרי הלאו. המשלח עבדו או אמתו העבריים ריקם בצאתו מאיתו בסוף שש או ביובל או במיתת האדון או אמה בסימנין, ואינו מעניקן מפירותיו שעבדו אצלו וחננו ה', הרי זה עובר בלאו זה[א].

ג. רמב"ם שם ה"ל. ד. שערי תשובה שער ג' סי' ס"ז. **תפא) א.** רמב"ם הל' עבדים פ"ג הי"ד.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. לְמַעַן נִזְכֹּר כִּי עֲבָדִים הָיִינוּ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, וְלֹא שִׁלְּחָנוּ ה' אֱלֹקֵינוּ רֵיקָם אֶלָּא בְּבִזַּת מִצְרַיִם וּבְבִזַּת הַיָּם, וּבָזֶה נְרַחֵם עַל הֶעָנִי (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ערה. שפתי כהן (צפת) דברים שם יב). לְבַד שֶׁצָּרִיךְ לִתֵּן שְׂכָרוֹ וּלְהַעֲנִיקוֹ אַחַר שֶׁה' יִתְבָּרַךְ שָׁלַח בִּרְכָתוֹ בַּבַּיִת וּבַשָּׂדֶה בִּהְיוֹתוֹ בְּבֵית אֲדוֹנָיו, שֶׁמָּא זְכוּתוֹ עִם טִרְחָתוֹ גָּרְמוּ לַבְּרָכָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה ר. ועיין אלשיך דברים שם יד). וּבַמִּדְרָשׁ (תנדב"א רבה פכ"ב)[ב] "הַעֲנִיק תַּעֲנִיק' (דברים שם יד), וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וָחֹמֶר, וּמָה אִם רְשָׁעִים שֶׁהֵם נִמְכָּרִין בִּגְנֵבָתָם אָמַר הַכָּתוּב 'תַּעֲנִיק', צַדִּיקֵי עוֹלָם שֶׁעוֹשִׂין רְצוֹנוֹ וְהוֹגִים בְּתוֹרָתוֹ בְּכָל יוֹם תָּמִיד עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה, מִיסּוּרִין שֶׁל צַדִּיקִים בָּעוֹלָם הַזֶּה אַתָּה לָמֵד פָּרְעָנוּתָן שֶׁל רְשָׁעִים בַּגֵּיהִנֹּם, וּמִשַּׁלְוַת רְשָׁעִים בָּעוֹלָם הַזֶּה אַתָּה לָמֵד מַתַּן שְׂכָרָם שֶׁל צַדִּיקִים בְּגַן עֵדֶן'. וְאִם כְּשֶׁהֱיִיתֶם פְּטוּרִים מִן הַמִּצְוֹת נָתַן לָכֶם בִּזַּת

משנה הלכות

עבדים שאין להם הענקה. עבד עברי היוצא בגרעון כסף אין מעניקין אותו, כדאיתא בקידושין (טז:) 'וכי תשלחנו חפשי מעמך' מי ששילוחו חפשי מעמך, אבל זה אין שילוחו חפשי מעמך כי העבד נתן שאר הדמים שנשאר לו לעבוד בהם, ועל ידי כן יצא בעל כרחו של אדון[ג]. ובמוכר עצמו חכמים אומרים דאין מעניקין לו, ור' אליעזר אומר זה וזה מעניקין לו[ד], והרמב"ם[ה] והיראים פסקו דאין מעניקין לו. וכבר תמהו כל נושא כליו של הרמב"ם ז"ל דפסקיו סותרים, דבהל' מלוה[ו] פסק כר' נתן, ובקידושין (טו.) משמע דחכמים לא סבירא להו כר' נתן, ועיין בש"ך בחושן משפט[ז], ובאור זרוע הגדול (סי' פ"ד), ובספרי משנה הלכות בכתובות (סי' רל"א)[ח]. ובמשנה למלך[ט] כתב דמוכר עצמו כיון דאין רבו מוסר לו שפחה כנענית אין לו הענקה, ובחידושי הארכתי[י] דהיכא דרוצה בשפחה מוסר לו וכדעת הט"ז בפרשת משפטים, והבאתי ראיה מהגמרא בקידושין (סט.) 'זיל גנוב ואיזדבין בעבד עברי' ומוסרין לו שפחה כנענית. ועיין יד אליהו (סי' צ"ח) מה שפי' שם אריכות גדול בפי' הגמרא בקידושין שם, וסבירא ליה דלא כהט"ז. ונראה דאם היה במציאות בזמן שהיובל נוהג שיסתפקו אי מעניקין לו או לא היה יכול לומר קים לי כפוסקים דאין לו הענקה ואינו עובר בלאו.

ב. וכן הוא בילקו"ש דברים תתצח. **ג.** שם. **ד.** קידושין יד: **ה.** שם הי"ב. **ו.** פ"ב ה"ו. **ז.** סי' פ"ו ס"ק ג. **ח.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ר"ל-רל"ה. ועיין חידושי משנה הלכות לפסחים לא. **ט.** הל' עבדים שם. **י.** עיין שו"ת משנה הלכות שם סי' רל"ב.

מִצְרַיִם וּבְזֵת הַיָּם[יא], מִי שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה וּבַמִּצְוֹת יוֹמָם וָלַיְלָה וַדַּאי אֵין קֵץ לִשְׂכָרָן, וְאִם תִּרְאֶה שֶׁהֵם בְּדַחַק וּבְעֹנִי בָּעוֹלָם הַזֶּה לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָתֵת לָהֶם אֶפִלּוּ אַחַת מֵאֶלֶף אַלְפֵי אֲלָפִים מִשְׂכָרָן (שפתי כהן (צפת) דברים שם יד).

קידושין יד: רמב"ם הל' עבדים פ"ג, ספר המצוות לא תעשה רל"ג ומצות עשה קצ"ו, סמ"ג לאוין קע"ח עשין פ"ד, יראים רפ"ז.

מִצְוָה תפב

לְהַעֲנִיק עֶבֶד עִבְרִי (מִצְוַת עֲשֵׂה ר')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַעֲנִיק הָעֶבֶד עִבְרִי כְּשֶׁיֵּצֵא לַחָפְשִׁי וְלֹא יֵצֵא בְּיָדַיִם רֵיקָנִיּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, יד) 'הַעֲנִיק תַּעֲנִיק לוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתְבָה הַתּוֹרָה (שם, טו) 'וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם', וְדָרְשׁוּ בְּסִפְרִי (פר' ראה סז) 'מָה אֲנִי הֶעֱנַקְתִּי וְשָׁנִיתִי לְךָ אַף אַתָּה הַעֲנֵק וּשְׁנֵה לוֹ, וּמַה בְּמִצְרַיִם נָתַתִּי לְךָ בְּרֹחַב יָד אַף אַתָּה תֵּן לוֹ בְּרֹחַב יָד'. כִּי הָאֵיךְ יַחֲזֹר אֶל בֵּיתוֹ לְאַחַר שֵׁשׁ שָׁנִים בְּיָדַיִם רֵיקָנִיּוֹת, וּבְבֵיתוֹ אֵין

משנה הלכות

מחילה ושאר פרטים. מחל לו העבד על ההענקה אינו עובר בלאו, ומיהו לא קיים העשה, ואם העניקו ואח"כ החזירו לו בדבר מועט ואפילו בחנם הרי זה קיים העשה. ונוהג בזמן שדין עבד עברי נוהג ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה.

תפב) חיובי העשה. מצות עשה להעניק לעבדו או אמתו היוצאים ממנו בשש או ביובל או במיתת האדון או בסימנים, להעניק להם מדברים שיש בה ברכה מחמת עצמן, כגון צאן, גורן, ויקב, וכן כל שאר דברים חוץ מכספים ובגדים[א]. ונותן לו מכל מין ומין, אין לו ממין אחד אין צריך לקנות וליתן לו, אלא נותן לו ממינים אחרים[ב]. ונותן לו לפי הברכה, שאם נתברך יותר בזמן שהעבד היה אצלו נותן לו יותר, ומיהו אפילו לא נתברך בגללו מחוייב בהענקה, ונראה דאפילו פחתו נכסיו גם כן מחוייב, ולא יפחות לו משוה ל' סאה, בין ממין אחד ובין ממינים הרבה[ג]. אין לו כלים אלא כספים ובגדים, דעת המהרי"ט דמכל מקום נותן לו שיעור ל' סאה, והמשנה למלך חולק עליו, ועיין תומים וקצות החושן (חו"מ

יא. עיין ילקו"ש שם. **תפב) א.** רמב"ם הל' עבדים פ"ג הי"ד. **ב.** עיין שם במשנה למלך. **ג.** רמב"ם שם.

כֹּל. וְהַטַּעַם שֶׁמּוֹכֵר עַצְמוֹ אֵין מַעֲנִיקִין לוֹ כֵּיוָן שֶׁהוּא קִבֵּל שְׂכַר עֲבוֹדָתוֹ וַהֲרֵי הוּא כִּשְׂאָר שָׂכִיר שֶׁבָּא בִּשְׂכָרוֹ, וְעוֹד שֶׁיֵּשׁ לוֹ. אֲבָל מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין בִּגְנֵבָתוֹ שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל כְּלוּם, שֶׁשְּׂכָרוֹ לָקְחוּ הַבֵּית דִּין וּנְתָנוּהוּ לְהַנִּגְנָב בְּתַשְׁלוּם גְּנֵבָתוֹ, וְנִמְצָא עָנִי זֶה יוֹצֵא בְּפַחֵי נֶפֶשׁ לְאַחַר שֵׁשׁ שָׁנִים וְאֵין לוֹ אַף מְזוֹן סְעוּדָה אַחַת. עוֹד אָמְרוּ בָּזֶה כִּי מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית וְעוֹבֵד בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה, צְוָוה הַכָּתוּב לְהַעֲנִיק לוֹ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּמוֹכֵר עַצְמוֹ שֶׁאֵין רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית (עיין תורה תמימה (חלק הביאור) דברים טו, יד). וְכָתַב רַבֵּנוּ יִצְחָק הַפַּרְחִי זַ"ל וְרוֹמֵז עֶבֶד עִבְרִי שֶׁיּוֹצֵא בִּשְׁבִיעִית חָפְשִׁי לִמְטַטְרוֹן שַׂר הַגָּדוֹל הַנִּקְרָא עַבְדּוֹ שֶׁל יוֹצְרֵנוּ, וְנִקְרָא כְּלַפֵּי מַעְלָה עֶבֶד עִבְרִי, וְהַמַּשְׂכִּיל יָבִין סוֹד הַגְּאֻלָּה (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקא).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

סי' פ"ו). ואינו חייב בהענקה רק בעבד שרבו יכול למסור לו שפחה כנענית[ד].

בעלות הענק. הענק עבד עברי לעצמו, ואין בעל חובו גובו ממנו, ואין רבו חייב להעניק בעל חובו (דאין בו משום שיעבודא דר' נתן), ואין העבד חייב לפרוע חובו מהענקתו (ועיין תומים וקצות החושן שם), ענק אמה העבריה ומציאתה לאביה, מת אביה קודם שיבוא לידה הרי הן של עצמה, ואין לאחיה בה כלום, שאין אדם מוריש זכות שיש לו בבתו לבנו[ה].

שאר פרטים. ברח העבד ופגע היובל פטור מהענקה[ו]. עבד שעבד שלש שנים וחלה שלשה רבו חייב בהענקה, חלה יותר משלש דחייב להשלים ופגע בו היובל יוצא ומעניקין[ז]. התנה עם אביה על מנת שלא להעניק תנאו קיים, ואם מת אביה והענקה שלה חייב להעניק מכל מקום[ח]. אין האמה העבריה או עבד עברי יוצאין בראשי אברים[ט]. ייעד אותה האדון לעצמו או לבנו, הרי היא כשאר ארוסות ואינה יוצאה אלא בגט ככל נשי ישראל[י]. ונוהג בזמן שדין עבד עברי נוהג בזכרים ונקבות. וצריך עיון אי כופין אעשה זו כיון שמתן שכרה בצידה.

ד. משנה למלך, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' רל"ב. **ה.** רמב"ם שם הט"ו. **ו.** שם. **ז.** מנחת חינוך. **ח.** שם. **ט.** רמב"ם שם פ"ד ה"ו. **י.** שם ה"ז.

מִצְוָה תפג

שֶׁלֹּא לַעֲבֹד בִּבְהֵמַת קָדָשִׁים (לֹא תַעֲשֶׂה רפ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת עֲבוֹדָה בַּקָּדָשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, יט) **'לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁלֹּא לֵהָנוֹת מִקָּדְשֵׁי ה' שֶׁכֵּיוָן שֶׁנִּתְקַדְּשׁוּ שֵׁם קָדָשִׁים עֲלֵיהֶם, וְכָל הֵיכָא דְּאִיתָא בֵּי גָּזָא דְּרַחֲמָנָא הוּא, וְהַנֶּהֱנֶה מֵהֶם הֲרֵי הוּא כְּאִלּוּ גּוֹזֵל מֵה' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רעז). **גַּם כִּי אִם נִתְּיר לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה וְלֵהָנוֹת מִבְּהֵמַת קָדָשִׁים יָבֹאוּ לְהַשְׁהוֹתָם זְמַן הַרְבֵּה וְלֹא יַקְרִיבֵם כְּדֵי לֵהָנוֹת מֵהֶם וּמֵעֲבוֹדָתָם, וְיָבֹאוּ לִידֵי מִכְשׁוֹל בָּהֶם**[א],

משנה הלכות

תפג) דיני מעילה. כל הנהנה מקדשי ה' בשוה פרוטה, בין קדשי קדשים, ובין מקדשים קלים, בין מדברים הקרבים על גבי המזבח, ובין מקדשי בדק הבית, הרי זה מעל[ב]. ועיין למרן זקיני בשו"ת בית שערים (או"ח סי' ש') מה שהאריך בתוס' ישנים (כריתות יג: ד"ה ואשם אחד) דבקדושת הגוף יש מעילה אפילו לא שוה פרוטה. ואם עבר במזיד לוקה ומשלם מה שפגם[ג] ובשוגג משלם מה שנהנה ותוספת חומש ומביא איל בשני סלעים לאשם מעילות[ד], (ועיין לעיל (מצוה קכ"ז) דין אשם מעילות. ספק קדשים אסורין בעבודה ואין לוקין עליהן[ה]. דברים שהותרו לאכילה מן הקרבנות כגון בשר חטאת, ואשם אחר זריקת דמם, או שתי הלחם אחר זריקת דם שני הכבשים, אין בהם מעילה אפילו אכלם הזר, וכל כיוצא באלו שהן מותרין למקצת בני אדם ליהנות בהן, ואפילו נפסלו ונאסרו באכילה הואיל והיה להן שעת היתר אין חייבין עליהן מעילה[ו].

עבודה בבהמת קדשים. עבודה שהוא לצורך הבהמה, כגון עשה סנדל לבהמה בשביל שלא תחלוק, פרס טליתו עליה שלא תצטנן או מן הזבובים, הכניסה לרבקה בשביל שתינק ודשה מאליה, וכיוצא בזה אינו עובר, ואם עשה לצרכו ולצרכה עובר[ז]. בהמת הקדש שנפל בה מום ונפדית אסורה בגיזה ועבודה עד שתשחט, נשחטה אחר פדיונה הותרה באכילה, במה דברים אמורין כשקדם הקדשן את מומן, או קדם מום עובר להקדישן, אבל המקדיש בעלת מום קבוע למזבח אינה אסורה בגיזה ועבודה

תפג) א. עיין תמורה כד. וברש"י שם ד"ה עדרים. **ב.** רמב"ם הל' מעילה פ"א ה"א. **ג.** רמב"ם שם ה"ג, ועיין בגליון הרמב"ם בשם שו"ת דבר שמואל (סי' שכ"ו) מה שתי' דאין לוקה ומשלם. **ד.** רמב"ם שם. **ה.** שם ה"ח. **ו.** שם ה"ב. **ז.** שם הל' פרה פ"א ה"ז. מנחת חינוך.

וְלִפְעָמִים יַרְבֶּה בַּעֲבוֹדָתָהּ עַד שֶׁתִּכָּחֵשׁ הַבְּהֵמָה מֵעֲבוֹדָתָהּ הָרַבָּה וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁתָּמוּת, וְנִמְצָא הַהֶקְדֵּשׁ מַפְסִיד. וְרָמַז יֵשׁ שֶׁכָּל הַמִּתְקַדֵּשׁ לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ אָסוּר לֵהָנוֹת וְלַעֲבֹד בּוֹ עֲבוֹדַת חֹלִין, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ עִם הַכֹּהֵן שֶׁנִּתְקַדֵּשׁ לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ וּקְדֻשָּׁתָם עֲלֵיהֶם, וְכָל הַמְקַבֵּל עָלָיו עֹל תּוֹרָה אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ תַּשְׁמִישׁ שֶׁל חֹלִין וְהַמִּשְׁתַּמֵּשׁ בְּתָגָא חֲלָף, כִּי כָּל מַעֲשָׂיו וְעִתָּיו וּרְגָעָיו מְקֻדָּשִׁים לִשְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ.

מכות כב. חולין קלה. קלב. תמורה יא: כבורות כה. רמב"ם הל' מעילה פ"א, ספר המצוות לא תעשה קי"ג-קיד, סמ"ג לאוין ש"מ-שמא, יראים שפ"ד, סמ"ק סי' רנ"ה.

מִצְוָה תפד

שֶׁלֹּא לִגְזֹז בְּהֵמַת קָדָשִׁים (לֹא תַעֲשֶׂה רפ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָגֹז בְּהֵמַת קָדָשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, יט) 'וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ'.

משנה הלכות

אלא מדבריהם, נפדית תצא לחולין לכל דבר, חוץ מן הבכור ומעשר שהקדושה חל על גופן אף על פי שהן בעלי מום קבועים מתחילתן ואינם יוצאין לחולין ליגזז וליעבד לעולם[ח]. קדשי בדק הבית אסורין בעבודה מדברי סופרים, והעובד בהן מכין אותו מרדות[ט]. אסור להרביע בבכור או בפסולי המוקדשים משום עבודה[י]. המקדיש עובר למזבח אמו אסורה בעבודה מדברי סופרים[יא]. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות שאם עבר והקדיש בהמה בזמן הזה ועבד בה חייב מלקות.

תפד) גדרי האיסור והחיוב. כל קדשי מזבח, בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים אסורין בגיזה, והגוזז את השור וכל שכן את השה לוקה, והתולש שער אינו כגוזז, ואינו לוקה עד שיגזוז כדי רוחב הסיט כפול[א]. וכמה הוא רוחב הסיט, הוא שיעור הריוח שבין אצבע לאמה[ב].

חצי שיעור. וחצי שיעור אסור מהתורה ככל חצי שיעור[ג] (מלבד להחכם צבי (סי' פ"ו) דרק באכילה כן), גזז כחצי שיעור היום וחזר וגזז כחצי שיעור לזמן מרובה מצטרף[ד], גזז

ח. שם הל' מעילה פ"א ה"ט. **ט.** שם הי"ב. **י.** שם ה"ט. ועיין במשנה למלך שם. ובחתם סופר יו"ד סי' ש"ה. **יא.** שם הי"ג. **תפד) א.** רמב"ם הל' מעילה פ"א ה"ז. **ב.** רש"י שבת קה: ד"ה הסיט כפול, אך עיין ברמב"ם הל' שבת פ"ט ה"ז. **ג.** מנחת חינוך מצוה תפ"ג. **ד.** מנחת חינוך שם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי הַפְּשָׁט מִשּׁוּם מַעֲלַת קָדָשִׁים, וַאֲפִלּוּ קָדָשִׁים שֶׁאֵינָם רְאוּיִים לַמִּזְבֵּחַ אֲסוּרִים בְּגִזָּה וַעֲבוֹדָה, וְכָל זֶה הַרְחָקָה יְתֵרָה מִקָּדְשֵׁי הַשֵּׁם (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תב). וְאָמְרוּ חֲז"ל (עיין תמורה כד.) שֶׁאִם תַּתִּיר לָהֶם הַתּוֹרָה גִּזַּת קָדָשִׁים חָיְשִׁינַן שֶׁיַּשְׁהֲנוּ בִּשְׁבִיל צַמְרָן וְיִגְדַּל מֵהֶם עֲדָרִים עֲדָרִים וְיָבֹאוּ לִידֵי מִכְשׁוֹל (עיין רש"י שם ד"ה עדרים). וּמֵהַאי טַעְמָא אָסְרוּ נַמִּי אַפְלוּ נָשַׂר הַצֶּמֶר מֵעַצְמוֹ שֶׁלֹּא לֵהָנוֹת מִמֶּנּוּ קֹדֶם שְׁחִיטָה דִּילְמָא מַשְׁהוּ לְהוּ, גַּם כִּי עוֹרוֹת קְצָת קָדָשִׁים לַכֹּהֲנִים וְהַגִּוּזִּי צַמְרָן נִמְצָא גּוֹזֵל אֶת הַכֹּהֲנִים, וּלְהַמְתִּין וּלְהַשְׁהוֹת עַד שֶׁיַּחְזְרוּ וְיִגְדְּלוּ אִי אֶפְשָׁר, וְעוֹד כִּי לִפְעָמִים בִּשְׁעַת גִּזָּה יַעֲשֶׂה בָּהּ מוּם וְיַאַבְדֶנָּה מִן הַהֶקְדֵּשׁ, גַּם כִּי תִּצְטַנֵּן וְתָמוּת בְּעֵת הַחֹרֶף. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי צֹאן רוֹמֵז לְמִדַּת

משנה הלכות

כחצי שיעור ונשרפו וחזר וגזז כחצי שיעור תלוי בספיקת הפרי מגדים (בפתיחה כוללת להל' שבת) עיין שם. גוזז חצי שיעור מבהמה זו, וחצי שיעור מבהמה זו אינו מצטרף, גזז מבהמה אחת כמה שיעורים אינו חייב אלא אחת, ואם התרו בו חייב על כל שיעור ושיעור[ח].

דין השערות שנתלשו אפילו בהיתר. מותר לתלוש שער לכתחילה מן הקדשים כדי להראות המום למומחה, ואותן השערות שתלש אסורים בהנאה אפילו לאחר שישחטו, גזירה שמא ישהה אותן הואיל ואינם בני כפרה, אבל צמר הנושר מן החטאת והאשם, לאחר שנשחטה מפני מומן מותר בהנאה, הואיל ולכפרה הן באים לא ישהה אותן, נתלש מן התודה ספק אי מותר בהנאה לאחר שחיטה, כל שנתלש מן הקדשים אחר שנפל בהם מום מותר בהנאה חוץ מהבכור והמעשר[ו].

גזיזה המותרת. השוחט קדשים תולש השער מכאן ומכאן לעשות מקום לסכין ולא יזיזנו ממקומו[ז]. המקדיש עובר למזבח, אמו אף על פי שאסורה בעבודה (עיין לעיל מצוה תפ"ג) מותרת בגיזה לפי שאין בה הפסד לולד, הקדיש אבר אחד הרי זה ספק אם אסורה כולה בגיזה ועבודה, ואינו לוקה[ח]. הגוזז את המתה פטור[ט].

שאר פרטים. ונוהגין לאוין אלו גם בעוף, ואסור לעבוד בהם עבודה, או למרוט הנוצות שלהם[י]. ובספרי ובש"ס בכורות (ט:) 'בבכור שורך אי אתה עובד, אבל אתה עובד בשלך ושל אחרים' פי' עכו"ם, 'ר"ש אומר בבכור שורך אי אתה עובד, אבל אתה עובד בפטר חמור' (ועיין בסמ"ג ויראים). ואיסור

ה. שם. ו. רמב"ם הל' מעילה שם ה"י. ז. שם הי"א. ח. שם הי"ג. ט. מנחת חינוך שם. י. שם.

הָרַחֲמִים, וְיִשְׂרָאֵל רַחֲמָנִים הֵם וְנִמְשְׁלוּ לְשֶׂה, וְצִוָּה שֶׁלֹּא לְנָזְנֵן שֶׁלֹּא לְמַעֵט הָרַחֲמִים מִן הָעוֹלָם (עיין מצודת דוד שם).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תפה

שֶׁלֹּא נֹאכַל חָמֵץ עֶרֶב פֶּסַח אַחַר חֲצוֹת (לֹא תַּעֲשֶׂה רפ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל חָמֵץ בְּיוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר בְּנִיסָן אַחַר חֲצוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, ג) 'לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי אַחַר חֲצוֹת מִשֶּׁנִּטּוּ צִלְלֵי עֶרֶב הוּא כְּבָר זְמַן שְׁחִיטַת הַפֶּסַח וְאֵין שׁוֹחֲטִין הַפֶּסַח עַל הֶחָמֵץ, וְאִם יֶתֶר בַּאֲכִילַת חָמֵץ עַד הָעֶרֶב אוּלַי לְרֹב טִרְדוֹת הַקְּרָבַת הַפֶּסַח יִשְׂכַּח מִלְּבַעֵר הֶחָמֵץ וּלְאָכְלוֹ קֹדֶם הַלַּיְלָה, וְהִזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל לְאַחַר חֲצוֹת

משנה הלכות

זה נוהג בקדשי עכו"ם[א]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ועיין בסמוך במצוה תפ"ג.

תפה) גדרי איסור חמץ ערב פסח אחר חצות. קיום המצוה, אסור לאכול חמץ ביום י"ד בניסן מחצי היום ולמעלה, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום, והעובר ואוכל כזית חמץ לוקה מן התורה לרמב"ם[א], אבל הרמב"ן והסמ"ג ושאר ראשונים חלקו עליו ופסקו כר"ש דאינו עובר בלאו אלא שהוא אסור מן התורה[ב]. ולדידן אין נפקא מינה דלעולם אסור, אלא לענין פסול עדות שאם לוקה עליו נפסל בעדות, ובאיסור דאורייתא שאין בו מלקות אינו נפסל דאורייתא[ג]. ויש עוד דעת בעה"מ דלר"ש מהתורה אינו אסור בערב פסח כלל אלא מדרבנן, וחלקו עליו הפוסקים. ועיין בבית שערים (או"ח סי' קפ"ו) מה שהעלה פירוש חדש בדברי בעה"מ הנ"ל[ד]. וחייב לבערו מן העולם לגמרי.

שעות איסור דרבנן. ומדרבנן אסור לאכול כל שעה חמישית ואפילו דבר שאין איסורו אלא מדברי סופרים בפסח[ה]. ומותר עדיין בהנאה, ואפילו חמץ גמור, ולפיכך יכול

יא. שם. **תפה) א.** רמב"ם הל' חמץ פ"א ה"ח. או"ח סי' תמ"ג ס"א. ומגן אברהם שם ס"ק א. **ב.** עיין שם בהגהות מיימוניות אות ז. ורמב"ן בספר המצוות, הובא בחינוך. **ג.** ועיין חו"מ סי' ל"ד ס"ב וברמ"א שם. **ד.** ועיין משנה הלכות בחידושים לפסחים כח: **ה.** רמב"ם שם ה"ט-י. או"ח שם.

וִיבַעֵר הַכֹּל קֹדֶם חֲצוֹת. וְהַקּוֹרֵא מוֹכִיחַ כִּדְבָרֵינוּ שֶׁנֶּאֱמַר 'לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ', וְ'עָלָיו' קָאֵי עַל הַפֶּסַח, שֶׁכֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ זְמַן שְׁחִיטָתוֹ אָסוּר בְּחָמֵץ מִדְּאוֹרַיְתָא, וַחֲכָמֵינוּ זַ"ל עָשׂוּ הַרְחָקָה יוֹתֵר (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תפה). עוֹד נִרְאֶה טַעַם אַחֵר לְפִי שֶׁאָסְרָה תוֹרָה לֶאֱכֹל חָמֵץ בְּפֶסַח, וְאִם יֹאכַל חָמֵץ עֶרֶב פֶּסַח בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וְיִכָּנֵס מִיָּד בְּחַג הַפֶּסַח וּכְרֵסוֹ מָלֵא בְּחָמֵץ שֶׁלֹּא נֶעְכַּל, וְנִמְצָא נֶהֱנֶה מֵחָמֵץ בְּפֶסַח, הִזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל חָמֵץ מֵחֲצוֹת וְעַד הַלַּיְלָה שֶׁהוּא שֵׁשׁ שָׁעוֹת, וְהוּא הַזְּמַן הַיּוֹתֵר גָּדוֹל לְשִׁעוּר עִכּוּל, וְכָל חָמֵץ שֶׁיֹּאכַל יִתְעַכֵּל בַּזְּמַן הַזֶּה אוֹ שֶׁיִּתְקַלְקֵל בְּמֵעָיו וְיִפָּסֵד

משנה הלכות

למכרו לגוי אפילו הרבה יחד, או ליתנו לבהמה חיה ועוף של ישראל, ובלבד שיזהר שיאכלנה עד סוף שעה חמישית[ז]. ומתחילת שעה שישית ולמעלה אסרוהו גם בהנאה, ואינו יכול למכרו לגוי ולא ליתנו במתנה ולא להפקירו ולא להאכילו לבהמה[ח], ואפילו לבהמה של הפקר אסור[ט].

בדיקת וביעור חמץ. ועוד הוסיפו חכמים ותיקנו לחפש אחר החמץ מליל י"ד ולהוציאו מגבולו, וגזרו שאין הפקר מועיל כלום לחמץ בעין אף קודם שהגיע זמן איסור הנאתו, וצריך לבערו או למכרו לעכו"ם[י].

שאר פרטי דינים בחמץ ערב פסח. ואסור להריח פת של עכו"ם משעה שישית ואילך[יא]. ושעות הללו חושבין לפי אורך היום וקצרו (כלומר שעות זמניות)[יב]. המוצא חמץ ברשותו לאחר ו' שורפו מיד[יג]. מי שנפל לו חמץ בירושה לאחר חצות ולא מכרו המוריש לעכו"ם, מחלוקת בין האחרונים ז"ל אי נאסר וצריך לעשות שאלת חכם[יד]. ונחלקו האחרונים ז"ל אי חצי שיעור חמץ אסור בערב פסח[טו]. ועיין לעיל (במצוות י-יא) לענין בל יראה ובל ימצא בערב פסח ולענין תערובת חמץ. מי שיש לו שיניים זרים יש להכשירם בערב פסח קודם חצות בכלי שני[טז]. והמדקדקים אופין מצות מצוה אחר חצות[יז]. ויש ליזהר בזה אם אפשר, כי להרבה ראשונים אינו יוצא במצה אחרת[יח]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ו. ראה פסחים יא: 'אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש'. **ז.** רמב"ם שם. או"ח שם, ובסי' תמ"ה ס"ב-ג. **ח.** רמב"ם שם, ובפ"ג הי"א. או"ח שם ס"ב. **ט.** עיין הגהות מיימוניות שם אות כ. או"ח סי' תמ"ח ס"ו. **י.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב-ג. מגן אברהם סי' תל"א ס"ק ב. **יא.** באר היטב סי' תמ"ז ס"ק ז, בשם או"ה כלל ל"ט, ועיין שד"ח מערכת חו"מ סי' א'. **יב.** ט"ז סי' תמ"ג ס"ק ג. **יג.** רמב"ם שם פ"ג ה"ח. ועיין או"ח סי' תמ"ג ס"א, ובסי' תמ"ו ס"א. **יד.** חק יעקב סי' תל"ה ס"ק ב, ושו"ע הגרש"ז שם בקונטרס אחרון, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' ר"צ רצ"ב. **טו.** עיין משנה למלך שם פ"א ה"ז. **טז.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ס"ח צ"ג. **יז.** עיין שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"א סי' שפ"ז. **יח.** עיין טור סי' תנ"ח.

לְגַמְרֵי בְּמֵעָיו וְיִכָּנֵס לָחָג טָהוֹר גַּבְרָא, כִּי חֹם הַטֶּבַע יְהַפֵּךְ אֶת הֶחָמֵץ לְדָם וּבָשָׂר שֶׁבָּאָדָם (אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה קצט).

פסחים כט.: רמב"ם הל' חמץ פ"ה, ספר המצוות לא תעשה קצ"ט, סמ"ג לאוין ע"ו כללי מצוה זו עם אכילת חמץ בפסח, אורח חיים סי' תל"א ותמ"ג.

מִצְוָה תפו

שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר מִבְּשַׂר חֲגִיגָה (לא תַּעֲשֶׂה רפ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר דָּבָר מִבְּשַׂר חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר עַד יוֹם הַשְּׁלִישִׁי, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, ד) 'וְלֹא יָלִין מִן הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי חֲגִיגָה הַבָּאָה עִם הַפֶּסַח הִיא לְהַגְדִּיל הַשִּׂמְחָה שֶׁבָּאָה בִּרְבוּי בָּשָׂר, וְנִצְטַוִּינוּ שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר דָּבָר מִכָּל בָּשָׂר הַנִּשְׁחָט לִכְבוֹד שִׂמְחַת הַפֶּסַח, אֶלָּא יֹאכַל כֻּלּוֹ בְּיוֹמוֹ לְהַרְבּוֹת גִּילָה וְשִׂבְעַ שִׂמָּחוֹת (חינוך). וּפֵרוּשׁוֹ הוּא שֶׁאִם תַּתִּיר לוֹ הַתּוֹרָה לְהוֹתִיר לְסְעוּדָה אַחֶרֶת, אָז

משנה הלכות

תפו) דיני חגיגת י"ד. קרבן חגיגה זו באה מן הבקר ומן הצאן ומכל מין המקריבין מהן שלמים דקרבן זה הוא שלמים לכל דיניה, באה עם הפסח כדי להגדיל השמחה, וכדי שיהא נאכל הפסח על השובע. ולפיכך אינה באה אלא בחול, ובמיעוט, כלומר שיש הרבה אוכלין ומעט בשר פסח, ואינה באה אלא כשהפסח בא בטהרה, היו פסחים הרבה ואוכלין מועטין אין החגיגה באה[א]. והחגיגה רשות היא, רצה מביא לא רצה אינו מביא[ב]. ומקריבין אותה ממעות מעשר שני, ובהמת מעשר שני כיון דאינה חובה[ג]. ונאכלת לשני ימים ולילה אחד היינו י"ד וליל ט"ו ויומו עד ביאת השמש. והמותיר ממנה עד לאחר שהעריב שמש מיום ב' עובר בלאו, ואינו לוקה לפי שניתק לעשה, ומצוה לשורפו באש ליום השלישי שהוא יום ראשון דחול המועד[ד].

זמנה. זמן הקרבתה אחר חצות קודם שחיטת הפסח ולא כפסח שנשחט אחר התמיד[ה]. חל ערב פסח בשבת לא היו

תפו) א. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י הי"ב. **ב.** שם הי"ג. **ג.** מנחת חינוך ע"פ חגיגה ח. **ד.** רמב"ם שם. **ה.** משנה למלך הל' כלי מקדש פ"ו ה"י. מנחת חינוך.

יְצַמְצֵם מֵאֲכִילָתוֹ כְּדֶרֶךְ הָעוֹלָם, וּבִפְרָט הָעֲנִיִּים שֶׁמְּזוֹנוֹתָם מְצֻמְצָם בְּכָל הַשָּׁנָה וְאוֹכֵל קְמְעָא קְמְעָא, וְיָבֹא לְהַשְׁאִיר גַּם מִמֶּנָּה, וְעַל יְדֵי זֶה יֵצֵא מֵעִקַּר הַכַּוָּנָה אֲשֶׁר נִשְׂחֲטָה. וּמִכָּל מָקוֹם לֹא נַעֲשֵׂית נוֹתָר מִיָּד בַּחֲצוֹת כַּפֶּסַח, דְּאוּלַי גַּם בִּשְׁבִיל זֶה יִמָּנַע לְשָׁחְטָהּ, כִּי יָחוּם עַל הַבָּשָׂר שֶׁלֹּא יִוָּתֵר וְנִמְצָא גַּם כֵּן חָסֵר הַשִּׂמְחָה. וּלְפִיכָךְ זְמַנָּהּ עַד יוֹם הַשְּׁלִישִׁי, שֶׁאִם יִוָּתֵר מִלֵּילָה רִאשׁוֹנָה שֶׁלֹּא יוּכַל לְצַמְצֵם כְּשִׁעוּר אֲכִילָה דַּוְקָא, יֹאכְלֶנָּה לְמָחֳרָתוֹ בְּשִׂמְחָה. זֶה מַה שֶּׁנֶּאֱמַר כָּאן לְבַד מֵהַטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּכָל נוֹתָר (לעיל מצוה קמג)[ו].

פסחים עא. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י, ספר המצוות לא תעשה קי"ח, סמ"ג לאוין שמ"ט.

מִצְוָה תפז

שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב הַפֶּסַח בְּבָמַת יָחִיד (לֹא תַּעֲשֶׂה רפ"ז)

הַיָּחִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב הַפֶּסַח בְּבָמַת יָחִיד, וַאֲפִלּוּ בִּשְׁעַת הֶתֵּר הַבָּמוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, ה) 'לֹא תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶת

משנה הלכות

מקריבין חגיגה[ז], ודעת ר"י מאורלייניש והר"י מקורבלד שהיו מקריבין חגיגה ערב שבת ואוכלין אותה מוצאי שבת ליל פסח, והרא"ש[ח] דחה דבריהם (ועיין במשנה הלכות ח"ג סי' ר"ח ור"י).

קרבנות החגים ושאר פרטים. בחגיגה זו אין אדם יוצא ידי חובתו בשלמי שמחה, שהיא מצות עשה בפני עצמה[ט]. ושלשה קרבנות היו מקריבים כל אדם מישראל בכל אחד מהמועדים, ואלו הם, א) עולת ראיה (מצוה תצ), ב) שלמי שמחה (מצוה תפח), ג) קרבן חגיגה (עיין לעיל מצוה פח). בשר חגיגה שעלה עם הפסח על השולחן, וכן כל התבשילין העולין עם הפסח על השולחן מתבערים עמו, ואינן נאכלין אלא עד חצות כפסח עצמו, גזירה מפני התערובות[י]. ונוהג בזמן שהפסח נוהג בזכרים ונקבות, והמותיר מבשר החגיגה עובר בלאו ואינו לוקה עליו מפני שניתק לעשה.

תפז) גדרי האיסור. אסור לשחוט את הפסח חוץ לעזרה והשוחט הפסח חוץ לעזרה לוקה כשוחט שאר קדשים בחוץ[א],

ו. לשון החינוך. **ז.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י הי"ב. רא"ש פרק ערבי פסחים (פ"י) סי' כ"ה. **ח.** שם. **ט.** חינוך. ועיין רמב"ם הל' חגיגה פ"ב ה"י, וראב"ד וכסף משנה ולחם משנה שם. **י.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י הי"ד. **תפז) א.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ה"ג.

הַפֶּסַח בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ'. וּבְכָלַל הַלָּאו גַּם כֵּן שֶׁלֹּא לִשְׁחֹט שׁוּם קָדָשִׁים חוּץ לַמִּקְדָּשׁ (עיין מצוה קפו).

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַפֶּסַח אֵינוֹ נִשְׁחָט אֶלָּא בְּקָהָל וְעֵדָה, כְּדִכְתִיב (שמות יב, ו) 'וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם', וּמִדִּכְתִיב קָהָל וְעֵדָה וְיִשְׂרָאֵל, דָּרְשׁוּ חֲזַ"ל (פסחים סד.) דְּפִסְחֵי צִבּוּר נִשְׁחָטִין בִּשְׁלֹשׁ כִּתּוֹת זוֹ אַחַר זוֹ, נִכְנְסָה כַּת רִאשׁוֹנָה נִגְעֲלוּ דַּלְתוֹת הָעֲזָרָה, גָּמְרוּ נִכְנְסָה כַּת שְׁנִיָּה, וְכֵן כַּת שְׁלִישִׁית, וְאֵיךְ יִשְׁחֹט כָּל יָחִיד וְיָחִיד בַּבָּמָה שֶׁלּוֹ בִּלְי קָהָל וְעֵדָה. וְאַף אִם יִקְבְּצוּ קָהָל רַב לְבָמַת יָחִיד וְיִהְיֶה קָהָל וְעֵדָה וְיִשְׂרָאֵל, מִכָּל מָקוֹם לֹא יִשְׁחֲטוּ אוֹתוֹ שָׁם דְּלָא פַּלּוּג. גַּם כִּי פָּשׁוּט דִּכְבוֹד הַמִּצְוָה וּפִרְסוּמָהּ הוּא יוֹתֵר כְּשֶׁיֵּעָשֶׂה בְּמָקוֹם מְסֻיָּם הַכֹּל יַחַד וְיֵדְעוּ הַכֹּל מְקוֹם הַמִּתְכַּנְּסִים וְיִשְׁאֲלוּ לָמָּה מִתְכַּנְּסִים, וְיֹאמְרוּ לִבְנֵיהֶם וְלַנָּכְרִי הַבָּא מֵאֶרֶץ

משנה הלכות

והקרבן נפסל. ואפילו בשעת היתר הבמות שהיו מקריבין נדרים ונדבות בבמת יחיד לא היו מקריבין הפסח בבמת יחיד, והעובר ומקריב לוקה[ב]. השוחט פסח בחוץ, חוץ ממה שחייב על שחוטי חוץ במזיד כרת, ובהתרו בו מלקות, ובשוגג קרבן, חייב עוד משום לאו זה[ג]. ובמשנה למלך[ד] נסתפק אי עובר גם בפסח שני משום לאו זה. ואינו עובר על שחיטתו אלא לאחר חצות, בזמן שחיטת הפסח, אבל שחטו קודם חצות הוי שלמים ואינו עובר עליו[ה] ובמנחת חינוך נסתפק אי עובר גם בלאו אהעלאה או דילמא רק על השחיטה. ובזמן הזה שכל הבמות אסורות ולא שייך במת ציבור כלל או במת יחיד, אם כן לעולם ליכא היתר, ואפילו אם רצו ציבור להקריב במקום אחד עוברים בלאו. ועיין משנה למלך[ו] באריכות איזה קרבנות הקריבו על במת יחיד ואיזה הקריבו בציבור.

הפטורים בשחיטת חוץ. למה שכתב הרמב"ם[ז] דשנים ששחטו בשחיטת חוץ פטורים, אם כן פטורין גם מלאו זה, ואולי יש חילוק בין זה אינו יכול לזה אינו יכול, או ששניהם יכולים כמו לענין שבת. שוחט בגגו של היכל פטור משחוטי חוץ[ח], וכן בשאר אופנים שפטור בשחיטת חוץ נראה דפטור גם בפסח, וצריך עיון. ודעת ריש לקיש[ט] דהמעלה בחוץ בזמן הזה פטור, והתוספות[י] הניחו בתימה, ועיין בית יצחק במגילה (ט:) שתירץ על פי דעת הר"ר חיים[יא]

ב. רמב"ם שם. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** הל' קרבן פסח שם. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** הל' קרבן פסח שם. **ז.** הל' מעשה הקרבנות פי"ח הט"ז. **ח.** שם הט"ו. **ט.** זבחים קז: **י.** שם ד"ה ריש לקיש אמר פטור. **יא.** בתוס'

רְחוֹקָה כִּי הַכְּנוּם הַזֶּה הוּא לְקַיֵּם מִצְוַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְתוֹרָתוֹ וּלְפָרְסֵם הַנֵּס שֶׁעָשָׂה עִמָּנוּ, וְתוֹעֶלֶת זֶה לֹא יָבֹא בְּבָמַת יָחִיד (עיין בחינוך). וְהָרַמְבַּ"ן חוֹלֵק עַל הָרַמְבַּ"ם זַ"ל בְּמִנְיַן מִצְוָה זוֹ[ב].

פסחים סד. מגילה ט: זבחים קיד: רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א.

מִצְוָה תִּפְח

לִשְׁמֹחַ בָּרְגָלִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׂמֹחַ בָּרְגָלִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, יד) 'וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָאוּי לָאָדָם לִשְׂמֹחַ עַל אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִכָּל עַם לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה וְגוֹי קָדוֹשׁ, וְנָתַן לָנוּ הַתּוֹרָה וּמִצְוֹת וּלְעָבְדוֹ בְּשִׂמְחָה עַל אֲשֶׁר זָכִינוּ לְכָךְ, וּלְפִי שֶׁאָדָם דּוֹאֵג רֹב יָמָיו, וְכָל יָמָיו כַּעַס וּמַכְאוֹבִים, וְאֵין צָהֳלָה עַל פָּנָיו, צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׂמֹחַ בִּזְמַנִּים קְבוּעִים עַל כָּל פָּנִים, וּלְהוֹדוֹת לְפָנָיו עַל

משנה הלכות

דאפילו במקום המקדש אין יכולין להקריב עכשיו, ולפי זה השוחט בזמן הזה עובר משום במת יחיד ולא משום שחיטת חוץ, ואפילו במקום המקדש. ונוהג בזכרים ונקבות, ומיהו כל מוני המצוות לא מנו לאו זה ללאו בפני עצמו.

תפח) גדרי המצוה בזמן הבית. מצות עשה מן התורה לשמוח ברגל, והוא שבעת ימי הפסח, יום אחד עצרת, ושמונת ימי חג הסוכות, ובזמן שבית המקדש קיים אדם עולה לירושלים לחוג[א], אם היו בידו קרבנות הראייה יביאם או יעלה עמו כסף לקנות הקרבן, ומביא שלמי שמחה כלומר קרבן אחד יתר על שלמי ראייה וחגיגה, שמביא בכל יום טוב ולא נתנו חכמים שיעור בכמה[ב].

נשים ושאר פרטים בזמן הבית. ונשים גם כן חייבות בשמחה זו[ג], ונחלקו הראשונים ז"ל אם החיוב עליה להביא קרבן כאנשים או דרק בעלה משמחה משלו[ד]. וכתב הרמב"ם[ה] 'לא יביא אדם קרבן תודה ביום י"ד, ואם הביא יוצא בה ידי חובת שמחה', ותמה מהר"י קורקוס כיון דאין תודה נאכלת אלא ליום ולילה האיך יוצא בה ידי

מגילה י'. ד"ה ומאי טעמא. **יב.** אלה המצות (חאגיז) במצוה זו. **תפח) א.** רמב"ם הל' חגיגה פ"א ה"א. **ב.** שם ה"ג. **ג.** שם ה"א. **ד.** עיין ראב"ד ולחם משנה שם. שאגת אריה סי' ס"ו. מנחת חינוך. **ה.** הל' חגיגה פ"ב הי"ג.